

1501458-75.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2176024/2021 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 18787364 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES,

1367/21/117 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2176024 - DEL.POL.RIBEIRAO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

1ª Vara

Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, Ribeirão Pires-SP - cep 09400-005

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501458-75.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501458-75.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2176024/2021 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 18787364 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES,

1367/21/117 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2176024 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 1367/2021 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERSON MARCOS SILVA DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Vistos.

Trata-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de WEVERSON MARCOS SILVA DA COSTA, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A inicial acusatória narra que, no dia 29 de junho de 2021, por volta das 16h 41', na Rua Giacomino Amadéo Scomparm, nº 120 - Jd. Santa Rosa, Ribeirão Pires - SP, o acusado, vendia, expunha à venda e trazia consigo, para fins de mercancia e consumo de terceiros (traficância), próximo à Escola Municipal Yoshihiko Narita: (i) 37,40g (trinta e sete gramas e quarenta decigramas) de cocaína, armazenadas em 46

papelotes; (ii) 28,5g (vinte e oito gramas e cinquenta decigramas) de droga a base de cocaína, popularmente conhecida como crack, armazenados em 173 microtubos; (iii) 12,9g (doze gramas e noventa decigramas) de tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, armazenados em 9 papelotes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante, tendo sido realizada audiência de custódia, oportunidade em que lhe foi concedida a liberdade provisória (fls. 52/54).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fl, 133).

A denúncia foi recebida (fl. 134).

Designada audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas, interrogado o réu e apresentadas alegações finais orais.

É o relatório. Decido.

Estão presentes, no caso, os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação. O feito prosseguiu em conformidade com o devido processo legal, não havendo nenhuma nulidade a ser sanada.

No mérito, o pedido condenatório merece ser julgado procedente.

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 7/8, pelo laudo toxicológico de fls. 107/109 e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, por sua vez, é certa e recai na pessoa de Weverson Marcos Silva da Costa. Vejamos.

Os guardas civis municipais Marcos Paulo Campanha de Moraes e Elias Lourenço Figueiredo disseram que estavam em patrulhamento na escola e avistaram o réu e uma mulher nas proximidades da escola municipal. Avistaram-nos em conduta parecida com a transação ilícita de drogas, razão pela qual resolveram abordá-los. Encontraram com ele porções de drogas, assim com em uma sacola, com maconha, cocaína e crack próxima a ele. Ele também estava com dinheiro vivo. O réu confessou que estava vendendo os entorpecentes. A mulher que foi visualizada no local também foi abordada e disse que estava no local para adquirir entorpecentes. Não conheciam o réu antes dessa prisão.

O réu negou os crimes. Disse que é usuário de drogas e que os guardas civis municipais forjaram o flagrante. A Elizabete é que vendia os entorpecentes.

Assim, vê-se que não há dúvidas de que o réu trazia consigo e transportava 37,4 g de cocaína, 28,5 g de crack e 12,9 g de maconha, sem autorização regulamentar.

Ambos os policiais foram firmes ao dizer que encontraram com o réu os entorpecentes e que este confessou, informalmente, o crime.

Nesse ponto, destaco que não há nos autos o menor indício de que tenham os policiais se unido para, no conjunto, atribuírem ao réu, crime tão grave de que a sabem inocente. Nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível que, pretendessem, gratuitamente, a condenação de pessoa inocente.

É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTES STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN IDEM'). REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES CONTIDAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em exame ..." (grifei) (HC nº 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009).

"'HABEAS CORPUS'. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. (...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes ..." (HC nº 115516/SP Quinta Turma Rel. Min. LAURITA VAZ, j.03.02.2009, DJe 09.03.2009).

A versão do réu apresentada pelo réu, em seu interrogatório, de que é vítima de perseguição ficou isolada nos autos, tudo a indicar que se trata de mero exercício vazio do direito de não produzir provas contra si mesmo.

Ademais, a versão dos réus é confirmada pelo depoimento de Elizabete dos Santos Moura (fl. 9), que confirmou ter ido ao local adquirir cocaína junto ao réu. Desse modo, inequívoco que o fato existiu e foi praticado pelo réu. Tal conduta é típica, amoldando-se à perfeição ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, mais especificamente nos núcleos "trazer consigo" e "vender".

Ainda acerca da tipificação há ainda três ponderações a serem feitas.

A primeira é a de que o intuito de mercancia dos entorpecentes ficou bem demonstrado pela dinâmica delitiva - o réu foi visto em transação com Elizabete, que afirme ter adquirido droga com ele - e pela quantidade e natureza das drogas - o réu foi preso com variedade de entorpecentes: crack, cocaína e maconha. Segundo, incide na espécie a da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.

Isso porque o crime de tráfico de drogas foi cometido próximo a uns dos locais listados no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, qual seja escola municipal. Veja-se que o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sólido no sentido de que não é preciso demonstrar que o agente visava atingir aos locais descritos no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas.

A terceira e última ponderação é a de que é cabível, no caso, a aplicação do redutor previsto no previsto no artigo 33, §4º da Lei de Drogas. Com efeito, o réu é primário e não conte com antecedentes. A condenação em primeiro grau de jurisdição, sem o trânsito em julgado, não pode ser utilizada para afastar a aplicação do benefício, sob pena de violação ao disposto no artigo 5º, inciso LIV, da CF/88.

Não foram alegadas, pela defesa, causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, razão pela qual, além de típica, a conduta é ilícita e culpável. De rigor, portanto, a condenação.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 preceitua que o juiz deve considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância produto de crime. No presente caso, embora o réu tenha sido apreendido com cocaína, crack e maconha, a quantidade dos aludidos entorpecentes é diminuta e não se presta à valoração negativa nessa etapa.

Do mesmo modo, as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são neutras.

Fixo, por conseguinte, a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Na terceira fase da dosimetria, está presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas e a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, como já analisado quando da tipificação da conduta.

Assim, aumento a pena de 1/6 e, na sequência, reduzo-a em 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O valor do dia-multa é fixado no piso legal, uma vez que não há nos autos informações acerca da situação socioeconômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena de reclusão é o aberto, com base no disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do CP. Ante a aplicação do regime mais

brando, desnecessária a análise do artigo 387, §2º, do CPC.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu WEVERSON MARCOS SILVA DA COSTA à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e multa de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, sendo o valor do dia-multa no piso legal, pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, c/c artigo 33, §4º, ambos da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista que estão presentes os requisitos legais, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos prevista no artigo 44 do Código Penal. Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade e pela limitação de final de semana, com duração igual ao tempo em que o réu ficaria preso, sem prejuízo da pena de multa.

Prejudicada a análise do artigo 77 do Código Penal.

Tendo em vista o regime inicial aplicado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, o réu tem o direito de recorrer em liberdade.

Custas e despesas processuais pelo acusado.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ribeirão Pires, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA